

1500435-63.2020.8.26.0594

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas. No mais, a prisão também se justifica, neste momento processual, para assegurar a aplicação da lei.

Em relação ao réu JHONATAN FELICIANO DA SILVA, expeça-se alvará de soltura clausulado.

No mais, fixo o valor dos honorários no valor máximo da Tabela OAB/Defensoria em prol dos Nobres Patronos. Expeça-se o necessário. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500435-63.2020.8.26.0594 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500435-63.2020.8.26.0594

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2107427/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 11205484 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 7176/20/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2107427 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 7176/20/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2107427 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 7176/20/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2107427 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 7176/20/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTOPHER FELICIANO DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

VISTOS.

Os réus CRISTOPHER FELICIANO DA SILVA e JHONATAN FELICIANO DA SILVA, já qualificados nos autos, foram denunciados e pronunciados como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos I e IV do CP, porque, no dia 01 de maio de 2020, por volta das 20h20, na Rua Vicente Barbugiani, n. 8-47, Vila Seabra, nesta cidade e comarca

de Bauru-SP, agindo com liame subjetivo e identidade de propósitos, com ânimo homicida, por motivo torpe e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, efetuaram golpes de faca contra a vítima Helder dos Santos, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame necroscópico de fls.171/174, as quais foram a causa eficiente de sua morte.

Submetido, nesta data, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri local, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu a materialidade do crime e a respectiva autoria, com relação ao réu Cristopher Feliciano da Silva. Também, por maioria de votos, reconheceu que o crime foi praticado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa do ofendido. Contudo, com relação ao réu Jhonatan Feliciano da Silva, respondeu, por maioria, de forma negativa ao segundo quesito da segunda série e, desta feita, afastou a autoria.

Com este veredicto, o E. Conselho de Sentença CONDENOU o réu CRISTOPHER FELICIANO DA SILVA como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal e ABSOLVEU o réu JHONATAN FELICIANO DA SILVA da acusação contra ele irrogada. É a síntese do necessário.

Ante o julgamento pelo Egrégio Conselho de Sentença, passo a dosar a pena do réu CRISTOPHER FELICIANO DA SILVA.

Na primeira fase, denota-se que o réu possui antecedentes criminais (fls. 695 - Processo 0004445-62.2011.8.26.0071 - fato ocorrido em 04/02/2011). Dessa feita, fixo a pena base elevada em 1/6, isto é, 14 anos de reclusão. Além do que, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, isto porque, tem-se o elevado número de golpes (oito facadas), que é dado objetivo e revela maior perversidade e gravidade em concreto da conduta. Dessa forma, elevo a pena em mais 1/6 e a tenho em: 16 anos e 04 meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes atenuantes. Deixo de considerar eventual confissão, eis que o réu invocou excludente de ilicitude (legítima defesa de terceiro). Neste sentido: "TJ-SP, Classe/Assunto: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado nº 0019917-29.2015.8.26.0309, Relator: Desembargador Sérgio Coelho, Comarca: Jundiaí, Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 24/01/2022, Data de publicação: 24/01/2022. Ementa: Apelação. Júri. Tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Recurso ministerial buscando o afastamento da atenuante da confissão espontânea e redução da fração de diminuição pela tentativa. Acolhimento. Confissão qualificada que inviabiliza o reconhecimento da atenuante genérica. Extenso "iter criminis" percorrido pelo réu que justifica a redução em fração mínima. Pena que comporta reparo. Regime prisional fechado mantido. Recurso ministerial provido para redimensionar a pena do réu". Presente a agravante da reincidência (fls. 696 - Processo 0006453-74.2016.8.26.0026 - fato ocorrido em 01/08/2015), motivo pelo qual elevo a pena em 1/6, de modo que a pena fica em 19 anos e 20 dias de reclusão. Ademais, considero o "recurso que dificultou a defesa da vítima" como agravante genérica, nos termos do art. 61, II, 'c', do CP. Logo, majoro a pena em 1/6, o que resulta em 22 anos, 02 meses e 23 dias de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, de modo que torno a reprimenda definitiva.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, ante o total de pena aplicada e eis que é o único apto a atender às finalidades da pena, quais sejam: preventiva e repressiva.

Ante o exposto, CONDENO o réu CRISTOPHER FELICIANO DA SILVA, já qualificado nos autos, a cumprir a pena de 22 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal e ABSOLVO o réu JHONATAN FELICIANO DA SILVA, com fundamento no art. 386, inciso V do CPP.

No mais, nego ao réu CRISTOPHER o direito ao recurso em liberdade, uma vez que respondeu ao processo custodiado. Nessa senda, vale mencionar que a prisão cautelar se justifica para garantia da ordem pública e da paz social, ante o comportamento agressivo e desproporcional do réu. Ademais, não se pode olvidar que o réu Cristopher registra condenações criminais transitadas em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas. No mais, a prisão também se justifica, neste momento

processual, para assegurar a aplicação da lei.

Em relação ao réu JHONATAN FELICIANO DA SILVA, expeça-se alvará de soltura clausulado.

No mais, fixe o valor dos honorários no valor máximo da Tabela OAB/Defensoria em prol dos Nobres Patronos. Expeça-se o necessário.

Publicada no plenário do Tribunal do Júri às 23h29, saindo cientes as partes.

Façam-se as devidas comunicações.

Bauru, 10 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA